大岭山镇“2·28”一般起重伤害事故调查报告

大岭山镇“2·28”一般起重伤害事故调查组

2021 年 4 月

目录

一、事故基本情况.....1

（一）现场勘查情况.....2

（二）事故相关单位及人员基本情况.....7

（三）事故现场询问、调查情况.....10

二、事故发生经过、救援和善后情况.....12

（一）事故发生经过.....12

（二）应急救援情况.....13

（三）事故善后处理.....13

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....14

（一）受伤人员情况.....14

（二）直接经济损失.....14

四、事故原因及性质.....14

（一）直接原因.....14

（二）间接原因.....15

（三）事故性质认定.....15

五、相关单位履行职责情况.....15

六、事故责任认定及有关责任人处理建议.....16

（一）责任认定和处理建议.....16

（二）其他处理意见.....17

七、事故防范和整改措施.....17

大岭山镇“2·28”一般起重伤害事故调查报告

2021年2月28日，位于东莞市大岭山镇颜屋村莲颜街86号智慧城工业园9栋1楼厂房发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年3月2日，东莞市人民政府成立了由大岭山镇应急管理分局、监察室、公安分局、总工会、住建局、颜屋村委会等有关负责同志参加的大岭山镇“2·28”一般起重伤害事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）现场勘查情况

1、事故发生地址为东莞市大岭山镇颜屋村莲颜街 86 号智慧城工业园 9 栋 1 楼，该栋厂房占地面积约 1250m^2，共 8 楼，现该栋厂房 1 楼处于室内装修阶段（图 1)。

2、事故发生的位置位在 9 栋 1 楼的注塑机区域内(图 2), 事故发生在徐工集团生产型号为 GTJZ0607(E)高空作业平台上（图 3），该栋厂房 1 楼的高度为 6.25m。

3、涉事高空作业平台为徐工集团生产型号为 GTJZ0607(E)的高空作业平台，高空作业平台高 2.148m，长 1.882m，宽 0.76m。高空作业平台四周有设置护栏,护栏的高 1.226m，长 1.665m，宽 0.74m。高空工作平台额定载荷 230 公斤，最大作业高度≥7.8m，起升速度 0.2 ~ 0.27m/s,下降速度 0.17 ~ 0.2m/s，低空最高行驶车速≤4 ㎞/h,高空最高行驶车速≤0.8 ㎞/h。该高空作业平台有安全锁闭装置，需操作人员先插上开关钥匙，选择上控位置或选择下控位置（上控为手柄操作，位于平台操作手柄，可拆卸；下控为高空作业平台底部的开关操作，位于钥匙开关右侧。），然后打开急停开关才能使用。高空作业平台上配置 1 个线控的手柄操控器，发生事故的作业平台经生产厂商测试人员现场测试线控的手柄操控器功能正常，作业平台下部车体上操控器功能正常，生产厂商测试人员确认该高空作业平台无故障、正常。（图 4、图 5)。

4、事故发生后死者在高空作业平台上的状态（图 6)。

5、事故现场附近无监控摄像头，无事故发生过程的监控视频，事故发生时死者单独进行高处作业，无监护人员。



图 1 事故现场照片



图 2　事故发生位置图

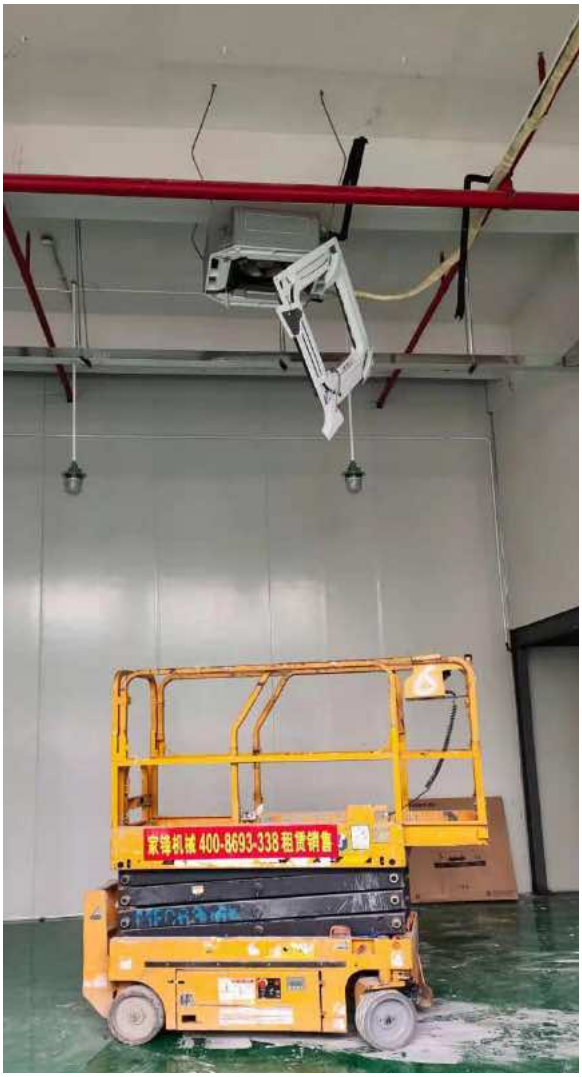


图 3-1 1 楼物高空作业平台位置照片



图 3-2 1 楼物高空作业平台位置照



图 4-1 高空作业平台线控的手柄操控器照片



图 4-2 高空作业平台下部车体上操控器照片

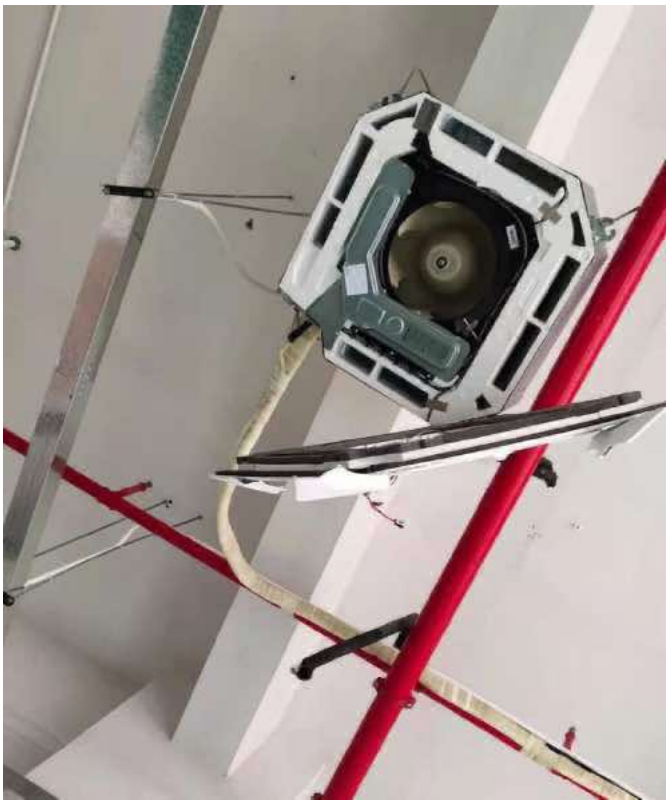
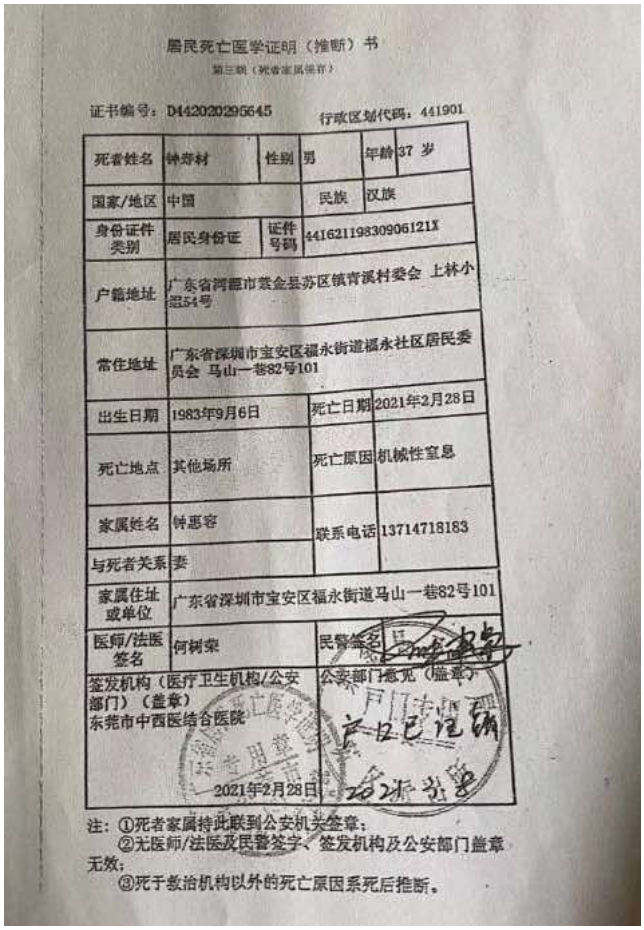


图 5 事故制成空调面板损坏照片



图 6 死者在高空作业平台上的状态照



居民死亡医学证明（推断）书

第三联（死者家属保存）

证书编号：D442020295645　　行政区划代码：441901

死者姓名	钟寿材	性别	男	年龄	37 岁
国家/地区	中国			民族	汉族
身份证件类别	居民身份证	证件号码	441621198309061211		
户籍地址	广东省河源市紫金县苏区镇青溪村委会 上林小组54号				
常住地址	广东省深圳市宝安区福永街道福永社区居民委员会 马山一巷82号101				
出生日期	1983年9月6日		死亡日期	2021年2月28日	
死亡地点	其他场所		死亡原因	机械性窒息	
家属姓名	钟惠容		联系电话	13714718183	
与死者关系	妻				
家属住址或单位	广东省深圳市宝安区福永街道马山一巷82号101				
医师/法医签名	何树荣		民警签名		
签发机构（医疗卫生机构/公安部门）（盖章） 东莞市中西医结合医院 2021年2月28日			公安部门意见（盖章） 已记录		

注：①死者家属持此联到公安机关签章；
②无医师/法医及民警签字、签发机构及公安部门盖章无效；
③死于救治机构以外的死亡原因系死后推断。

图 7 死者的死亡证明

（二）事故相关单位及人员基本情况

1、深圳市吉迩科技有限公司（以下简称吉迩科技公司),统一社会信用代码 ，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区二路1号A栋综合楼三201及整栋，法定代表人：赵津，注册资本：4000万人民币，成立日期：2014年02月10日，经营范围：一般经营项目是：五金制品、塑胶制品、电子产品、电子元器件、电子通讯设备、电子雾化器（不含医疗器械）、电子雾化设备及其关键零部件（不含医疗器械）的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询（不含人才中介服务）；计算机网络产品的销售与技术服务；房地产经纪；医疗软件的技术开发 。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：五金制品、塑胶制品、电子产品、电子元器件、电子雾化设备及相关零部件（不含医疗器械）的生产；互联网信息服务；医疗器械、医疗设备、医疗电子仪器的生产与销售。吉迩科技公司系本次室内装修工程的发包方。

2、深圳市尚格建筑装饰有限公司（以下简称尚格建筑装饰公司）,统一社会信用代码91440300326408399 4，类型：有限责任公司，住所：深圳市光明区马田街道合水口社区新时艺工业村六栋F102，法定代表人：罗洪鸽，注册资本：100万人民币，成立日期：2015年01月15日，经营范围：一般

经营项目是：市政工程、工程基础、幕墙、写字楼、厂房、商铺、商品房、广告招牌的装饰设计与施工。许可经营项目是：室内外装修工程;园艺设计与施工。尚格建筑装饰公司系本次室内装修工程的承包方。

3、东莞市家锋机械有限公司（以下简称家锋机械公司），统一社会信用代码91441900MA4UQW3K3D，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：东莞市大朗镇水口村银朗南路490号二楼，法定代表人：谭忠，注册资本：1000万人民币，成立日期：2016年06月21日，经营范围：工程机械租赁；搬运装卸服务（不含道路普通货运）；混凝土泵送服务；混凝土装卸服务；起重、吊装服务；机械设备技术咨询服务；销售：机械设备、机械配件、二手机械设备；工程机械维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。家锋机械公司系涉事高空作业平台的出租方。

4、钟寿材（死者），男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码：　　，身份证地址：广东省　　。系财记空调制冷维修部的老板（以下简称财记维修部），据调查了解，财记维修部未注册营业执照，地址：深圳市宝安区福永街道立新路5-2号，主营业务：销售安装空调、维修空调。经调查人员通过“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询，钟寿材没有取得“高空作业”与“制冷与空调作

业”类别的特种作业操作证。钟寿材（财记维修部）系涉事装修工程空调制冷的销售包安装方，其从尚格建筑装饰公司处承包了本次空调销售安装业务。

5、周勇勤，男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码:　　，身份证地址：湖南省　　。系吉迩科技公司的行政管理人员。

6、罗洪鸽，男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码:　　，身份证地址：江西省　　。系尚格建筑装饰公司的法定代表人。

7、肖端茂，男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码:　　，身份证地址：江西省　　。系第一个发现事故的人，在施工现场负责水电安装工程。

8、钟炎胜，男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码:　　，身份证地址:广东省　　。系财记维修部的固定员工，在施工现场负责安装空调。

9、肖祥海，男，　　年　月　日出生，　岁，汉族，身份证号码:　　，身份证地址:广东省　　。系财记维修部的临时员工，在施工现场负责帮钟炎胜打下手。

（三）事故现场询问、调查情况

1、涉事厂房由吉迩科技公司租赁，该厂房由尚格建筑装饰公司承包负责地平漆、岩棉板隔墙、水电气安装、油漆（包含批灰）、空调、阁楼施工。2021 年 1 月 20 日，吉迩科技公司与尚格建筑装饰公司签订《施工合同协议书》，合同约定由吉迩科技公司提供施工图纸，承包形式是包工包料，承包范围是 1 楼室内地平漆、岩棉板隔墙、水电气安装、油漆（包含批灰）、空调，阁楼施工，工程承包总价 77 万元人民币。

2、由尚格建筑装饰公司的施工队于 2021 年 1 月 20 日入场施工，于 2021 年 2 月 9 日完成主体施工。尚格建筑装饰公司的老板罗洪鸽于 2021 年 1 月 25 日与死者钟寿材通过微信约定购买安装 15 台空调一共 15 万元整，已于 2021 年 1 月 25 日通过手机银行转账 5 万元整和 2021 年 2 月 7 日通过手机银行转账 5 万元整，两次转账共计 10 万元整。

3、2021 年 2 月 28 日上午钟寿材、肖祥海和钟炎胜到大岭山镇颜屋村莲颜街 86 号智慧城工业园 9 栋 1 楼进行空调安装的工作，钟寿材于上午 11 时许回深圳的店铺拿铜管，12 时许才回到智慧城工业园施工现场，钟炎胜、肖祥海和钟寿材三人到附近的餐馆吃饭，吃完饭就回到工业园休息，钟寿材在车上休息，钟炎胜和肖祥海在车间里面休息，13 时 30 分许，钟炎胜和肖祥海就到一楼阁楼继续安装，一直到

14 时 30 分，钟寿材过来阁楼看了钟炎胜和肖祥海一下，钟寿材独自一人到一楼走廊将作业平台移动到事发的车间，作业平台一开始是在走廊移动时，钟炎胜在阁楼听到作业平台移动的声音，随后就没有听到作业平台移动的声音。

4、涉事的作业平台为徐工集团生产型号 GTJZ0607(E)的高空作业平台，是由尚格建筑装饰公司租用家锋机械公司的设备，约定租金一个月 1500 块，超过一个月，每天按照 50 块计算，作业平台的来回运费 700 块，家锋机械公司于 2021 年 1 月 23 日将设备运送到大岭山镇颜屋村莲颜街 86 号智慧城工业园 9 栋 1 楼。

事故发生后大岭山镇安全生产委员会办公室发函至东莞市市场监督管理局大岭山分局，让其协作查明涉事作业平台是否属于特种设备，函复结果为：根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二条：“国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行”及《特种设备目录》的有关规定，涉事作业平台设备不在《特种设备目录》范围内，该设备不属于特种设备。

5、家锋机械公司的员工谭文锋在交付 GTJZ0607(E)高空作业平台时与尚格建筑装饰公司孙际逢签定《进场设备交接确认单》，交接确认单内列明注意事项：本公司已对操作员进行培训，且操作员已掌握，此设备的操作必须由经过安全

和操作培训的人员进行操作，死者钟寿材未参加操作员培训。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 2 月 28 日 14 时 50 分许，批灰的工人肖端茂进入 9 栋 1 楼批灰作业，在经过注塑机区时发现 GTJZ0607(E)高空作业平台升上去，当走到门口时看不到人，肖端茂就进去车间看了一眼，就发现死者钟寿材在 GTJZ0607(E)高空作业平台上，被高空作业平台的护栏与消防管道夹住脖子，肖端茂就在车间地面上大声叫了钟寿材两声，钟寿材已经没有反应，肖端茂马上跑到外面通知钟寿材带来的两个工人钟炎胜和肖祥海，钟炎胜、肖祥海马上赶到事发现场，钟炎胜在到场后，拿起现场的一根木棍徒手爬上高空作业平台上，爬上高空作业平台的钟炎胜先摸了一下钟寿材的手，手是凉的，看了一下钟寿材的脸，感觉他情况不对劲，于是钟炎胜就用木棍撬开了工作平台护栏，够钟寿材的头出来，这时候钟寿材已经不会动了，钟炎胜就叫肖祥海爬上来高空作业平台，帮忙把钟寿材放下来，肖祥海爬上来高空作业平台之后，就和钟炎胜合力将钟寿材放到平台后，由钟炎胜操作高空作业平台降下来后，钟炎胜就和肖祥将钟寿材放到地面上后，钟炎胜就打电话给 120，打完电话钟炎胜就在地面对钟寿材胸外按压，但钟寿材已经没有反应，并发现在钟寿材脖子一

侧发现有一条淤伤。钟炎胜就出去接救护车，救护车大概 20 分钟左右到达事故现场。救护人员对钟寿材抢救并要求钟炎胜打 110 报警，在 15 时 50 分许，项目施工公司尚格建筑装饰公司的负责人罗洪鸽到达现场，并在现场看着救护人员对钟寿材进行抢救，10 分钟左右后，救护人员抢救无效，宣布死亡。

（二）应急救援情况

接到事故报告后，大岭山应急管理分局、杨屋派出所、颜屋村委会等部门获悉事故情况后，迅速赶赴现场开展现场处置工作，对事故现场进行了勘察和保护，进行事故调查及善后处理工作，未造成次生事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413 号）精神，2021 年 3 月 2 日，东莞市人民政府依法成立了事故调查小组。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，大岭山应急管理分局、杨屋派出所、大岭山住房规划建设局、颜屋村委会等部门积极协调尚格建筑装饰公司的负责人与钟寿材家属之间的沟通协商，做好相关善后处理工作。目前，死者家属已与尚格建筑装饰公司的负责人签订了赔偿协议书，并领取了赔偿金，没有出现因此引发

的社会不稳定情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）受伤人员情况

本次事故造成1人死亡。死者钟寿材，男，38岁，汉族，身份证号码　　，身份证住址：广东省　　。根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示钟寿材死亡原因为机械性窒息。

（二）直接经济损失

经评估，事故共造成直接经济损失约100万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，并聘请专家对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

鉴于事故发生现场没有监控视频和目击证人，事故调查组邀请涉事高空作业车生产厂家测试人员以及第三方专业检测，调查组对事故发生原因进行了合理推断，得出以下事故原因:

（一）直接原因

1、死者钟寿材安全意识淡薄，在作业过程中因为未经作业前的安全操作培训，对作业平台操作不熟悉，误操作控

制手柄加大力度往下压控制手柄，使作业平台往上升，将死者颈部夹在作业平台防护栏和消防管之间，造成机械性窒息。

（二）间接原因

1、钟寿材在高处作业过程中，并未采取高处作业安全防护措施（安全帽、无安全监护人员）。

【根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。】

【根据粤安办[2020]84号《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》第三、五条：三、必须做好个人防护。高处作业人员必须戴好安全帽和系好安全带，安全带的挂钩或者安全绳必须系挂在结实牢固的构件上，并高挂低用；五、必须安排专人监护。高处作业现场必须安排监护人员，负责作业现场的安全确认、监护、通信联络等工作，作业期间不得离开现场。】

（三）事故性质认定

经调查组认定，该事故是由于作业人员错误操作高空作业平台所导致的一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履行职责情况

（一）钟寿材，作为财记维修部实际控制人，未能按照《中华人民共和国安全生产法》规定，履行生产经营单位主

要负责人的职责，安全意识淡薄。在未取得“高空作业”和“制冷与空调作业”类别的特种作业操作证情况下承接空调安装项目，作业过程中未佩戴符合国家或者行业标准的劳动防护用品。

（二）尚格建筑装饰公司，作为室内装修工程的承包方，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，未与财记维修部签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对财记维修部的安全生产工作统一协调、管理。

六、事故责任认定及有关责任人处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对大岭山镇“2·28”一般起重伤害事故有关责任人员及单位作如下处理:

（一）责任认定和处理建议

1、**钟寿材**，安全意识淡薄，未能按照《中华人民共和国安全生产法》规定履行生产经营单位主要负责人的职责；在未取得“高空作业”和“制冷与空调作业”类别的特种作业操作证情况下承接空调安装项目；作业过程中未佩戴符合国家或者行业标准的劳动防护用品；未经作业前的安全操作培训，对作业平台操作不熟悉，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于钟寿材在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、**尚格建筑装饰公司**，在本次室内装饰工程中把空调安装作业分包给财记维修部，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，未与财记维修部签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对财记维修部的安全生产工作统一协调、管理。建议由住房和城乡建设部门对其依法处理。

（二）其他处理意见

事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，建议住房和城乡建设部门督促事故相关单位明确负责人职责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任。为防范和杜绝生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施:

1、强化作业人员安全教育培训工作，提高作业人员安全安全意识，充分认识作业中存在的危险，及时制止违规作业发生。

2、高处作业平台设置专人操作，并经安全培训、操作培训后上岗，使用高处作平台作业时应设监护人员对作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

3、强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危

险辨识，制定相应的作业程序及措施。将危险辨识出的危害因素写入《作业证》，并设专人对作业人员资格证进查验，无作业资格证的人员不得作业。